

MANDADO DE SEGURANÇA TR CÍVEL Nº 5067699-11.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL FLAVIA HEINE PEIXOTO

IMPETRANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

IMPETRADO: JUÍZO SUBSTITUTO DA 1ª VF DE MAGÉ

MANDADO DE SEGURANÇA. DEVOLUÇÃO DE VALORES RECEBIDOS POR ANTECIPAÇÃO DE TUTELA POSTERIORMENTE REVOGADA. TEMA 692 DO STJ FOI REVISADO PARA COMPLEMENTAR A TESE JURÍDICA, DETERMINANDO-SE QUE A DEVOLUÇÃO SE FAÇA POR MEIO DE DESCONTOS EM BENEFÍCIO EVENTUALMENTE ATIVO OU NOS PRÓPRIOS AUTOS. COMO AUTOR NÃO POSSUI BENEFÍCIO ATIVO, É POSSÍVEL A EXECUÇÃO NOS PRÓPRIOS AUTOS. SEGURANÇA CONCEDIDA.

ACÓRDÃO

A 3ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, CONCEDER A ORDEM para determinar que a execução seja feita nos próprios autos. Intimem-se. Transitado em julgado, retornem ao juízo a quo, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 07 de novembro de 2024.

5067699-11.2024.4.02.5101

510014722306 .V4

MANDADO DE SEGURANÇA TR CÍVEL Nº 5067699-11.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL FLAVIA HEINE PEIXOTO

IMPETRANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

IMPETRADO: JUÍZO SUBSTITUTO DA 1ª VF DE MAGÉ

RELATÓRIO

Trata-se de Mandado de Segurança impetrado pelo INSS contra ato do Juiz Federal do 1º JEF de Magé, nos autos do processo nº 50010512020184025114, que indeferiu a cobrança, nos próprios autos, dos valores recebidos pela parte autora em decorrência de revogação de tutela antecipada, evento 156.

Trata-se de requerimento formulado pelo INSS, objetivando a devolução dos valores recebidos pela parte autora, a título de decisão judicial precária, ante a revogação da respectiva medida.

Decerto, com a edição da Medida Provisória n. 871/2019 e da Lei n. 13.846/2019, houve uma verdadeira reformulação da legislação previdenciária, e o art. 115, II, da Lei nº 8.213/91 passou a não deixar mais qualquer dúvida: Na hipótese de cessação do benefício previdenciário ou assistencial pela revogação da decisão judicial que determinou a sua implantação, os valores recebidos devem ser devolvidos à parte adversa.

Art. 115. Podem ser descontados dos benefícios:

(...)

II - pagamento administrativo ou judicial de benefício previdenciário ou assistencial indevido, ou além do devido, inclusive na hipótese de cessação do benefício pela revogação de decisão judicial, em valor que não exceda 30% (trinta por cento) da sua importância, nos termos do regulamento;

(...)

§ 1º Na hipótese do inciso II, o desconto será feito em parcelas, conforme dispuser o regulamento, salvo má-fé.

(...)

*§ 3º Serão inscritos em dívida ativa pela Procuradoria-Geral Federal os créditos constituídos pelo INSS em decorrência de benefício previdenciário ou assistencial pago indevidamente ou além do devido, inclusive na hipótese de cessação do benefício pela revogação de decisão judicial, nos termos da **Lei nº 6.830, de 22 de setembro de 1980**, para a execução judicial.*

A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ) julgou questão de ordem e reafirmou a tese fixada no Tema 692, com acréscimo redacional para ajuste à nova legislação, adotando a seguinte redação:

"A reforma da decisão que antecipa os efeitos da tutela final obriga o autor da ação a devolver os valores dos benefícios previdenciários ou assistenciais recebidos, o que pode ser feito por meio de desconto em valor que não exceda 30% da importância de eventual benefício que ainda lhe estiver sendo pago". (STJ; Pet 12.482/DF; Rel. Min. Og Fernandes; DJe de 24/5/2022).

Contudo, verifico que atualmente a parte autora não recebe qualquer benefício previdenciário. Ou seja, não se cuidará de mera determinação judicial para descontos em desfavor da parte até a satisfação do crédito, mas de autêntica execução de quantia que deverá ocorrer de forma direta, pelo devedor, passível da prática de todos os atos inerentes a uma ação de execução.

O parágrafo único do art. 302 do CPC prevê a possibilidade de liquidação da indenização pelo prejuízo causado à parte adversa pela efetivação da tutela, nos próprios autos, mas quando possível; o que não é o caso, já que a satisfação do crédito a ser devolvido aos cofres do INSS, demandaria uma significativa quantidade de cadenciados atos processuais complexos, incompatíveis com os princípios da simplicidade e celeridade processual, orientadores dos Juizados Especiais.

Isso posto, indefiro a cobrança dos valores recebidos pela parte autora nos presentes autos, nos termos em que requerida pelo INSS, que deverá buscar a satisfação de sua pretensão pela via processual adequada e não no presente feito.

Intimadas as partes para ciência da presente decisão, dê-se baixa e arquivem-se.

Alega o impetrante que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica acerca da necessidade de devolução dos valores indevidamente recebidos em virtude de antecipação de tutela revogada. Aduz que a TNU revisou o seu entendimento para adequar-se ao decidido pelo STJ, determinando o cabimento da devolução dos valores percebidos por antecipação de tutela revogada concedida a pedido ou de ofício. Afirma que A Lei nº 8.213/91, artigo 115, expressamente autoriza a cobrança de valores pagos além do devido, determinando que o montante seja descontado de eventual benefício percebido pela parte. Requer seja concedida a segurança pleiteada para revogar a decisão impugnada.

Não houve pedido liminar, tampouco contrarrazões e manifestação do MPF.

VOTO

Esta Turma sempre entendeu que a devolução deveria ser feita através de inscrição na dívida ativa ou desconto em benefício, em observância ao art. 115 da Lei 8213/91:

Art. 115. Podem ser descontados dos benefícios: (...)

II - pagamento administrativo ou judicial de benefício previdenciário ou assistencial indevido, ou além do devido, inclusive na hipótese de cessação do benefício pela revogação de decisão judicial, em valor que não exceda 30% (trinta por cento) da sua importância, nos termos do regulamento (Redação dada pela Lei nº 13.846, de 2019) (...)

§ 3º Serão inscritos em dívida ativa pela Procuradoria-Geral Federal os créditos constituídos pelo INSS em decorrência de benefício previdenciário ou assistencial pago indevidamente ou além do devido, inclusive na hipótese

Ocorre que a questão da devolução de valores recebidos por antecipação de tutela posteriormente revogada, tratada no **Tema 692/STJ**, foi recentemente revisada pela Primeira Seção daquela Corte, em sessão realizada em 09/10/2024, passando-se a permitir a devolução nos próprios autos. A tese jurídica firmada no tema passou a ter a seguinte redação:

*A reforma da decisão que antecipa os efeitos da tutela final obriga o autor da ação a devolver os valores dos benefícios previdenciários ou assistenciais recebidos, **o que pode ser feito por meio de desconto em valor que não exceda 30% (trinta por cento) da importância de eventual benefício que ainda lhe estiver sendo pago**, restituindo-se as partes ao estado anterior e **liquidando-se eventuais prejuízos nos mesmos autos, na forma do art. 520, II, do CPC/2015 (art. 475-O, II, do CPC/73)**.*

Assim, ainda que não haja determinação no acórdão para devolução dos valores, deve prevalecer a decisão do STJ no Tema 692. E como não há benefício ativo, é possível a devolução nos próprios autos.

Deste modo, tem razão o impetrante.

Sem condenação ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, na forma do art. 25, da Lei nº 12.016/2009.

Ante o exposto, **VOTO NO SENTIDO DE CONCEDER A ORDEM para determinar que a execução seja feita nos próprios autos**. Intimem-se. Transitado em julgado, retornem ao juízo *a quo*.